OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2026

SIMULATION EN LIVE

Sujet n°3 – « *La liberté de manifestation à l'aune des exigences de l'ordre public* »

Présentation du sujet.

1. La liberté de manifestation désigne la faculté de se réunir temporairement dans l'espace public afin d'exprimer collectivement des idées, des opinions ou des revendications. Elle constitue ainsi une modalité collective de la liberté d'expression.
2. Si elle ne fait pas l'objet d'une consécration constitutionnelle autonome, elle est protégée par le droit d'expression collective des idées et des opinions, que le Conseil constitutionnel rattache à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel impose au législateur de concilier son exercice avec la prévention des atteintes à l'ordre public (QPC 2019-780 du 18 février 2023).
3. La liberté de manifestation bénéficie également d'une protection conventionnelle au titre de l'article 11 CEDH, qui garantit la liberté de réunion pacifique. La Cour européenne considère la liberté de réunion pacifique comme l'un des fondements d'une société démocratique (CEDH 26 avril 1991 Ezelin c/ France).
4. La manifestation présente cependant une particularité : elle s'exerce principalement sur la voie publique, espace dont les autorités administratives doivent simultanément garantir la sécurité et le bon ordre. Son exercice est donc susceptible d'entrer directement en conflit avec les exigences de l'ordre public.
5. L'ordre public constitue à la fois une finalité de l'action administrative et une exigence constitutionnelle. Dans sa conception traditionnelle, il comprend notamment la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens peut ainsi justifier certaines restrictions apportées à la liberté de manifestation.
6. L'exercice de cette liberté est en conséquence encadré. L'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure soumet les manifestations sur la voie publique à une déclaration préalable. En application de l'article L. 211-4 du même code, l'autorité de police peut interdire une manifestation projetée lorsqu'elle est de nature à troubler l'ordre public (CE 20 juin 2026 n°516908).
7. L'ordre public ne saurait néanmoins justifier n'importe quelle restriction. Le principe demeure celui de l'exercice de la liberté, tandis que sa limitation doit rester justifiée. La jurisprudence administrative soumet ainsi les mesures de police à un contrôle de proportionnalité dans le prolongement de l'arrêt CE 19 mai 1933 Benjamin.
8. Cette exigence est particulièrement importante en matière d'interdiction : le Conseil d'État rappelle encore, dans son ordonnance du 20 juin 2026, qu'une interdiction de manifestation doit présenter un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances et ne peut intervenir qu'en dernier recours.
9. La liberté de manifestation et l'ordre public ne doivent donc pas être envisagés comme deux exigences dont l'une devrait systématiquement céder devant l'autre. Le point de bascule réside dans leur conciliation, assurée en premier lieu par l'autorité de police puis contrôlée par le juge.

Problématique : Dans quelle mesure les exigences de sauvegarde de l'ordre public peuvent-elles encadrer la liberté de manifestation sans en compromettre l'exercice effectif ?

Annonce de plan : Il conviendra de constater que la sauvegarde de l'ordre public justifie un encadrement nécessaire de la liberté de manifestation (I), dont les restrictions demeurent toutefois strictement limitées afin de garantir l'effectivité de cette liberté fondamentale (II)

I/ La sauvegarde de l'ordre public, fondement nécessaire de l'encadrement de la liberté de manifestation

A/ L'exercice de la liberté de manifestation soumis aux exigences de l'ordre public

1. La liberté de manifestation est une liberté fondamentale mais n'est pas absolue.
2. Article 11 § 2 CEDH : la liberté de réunion peut notamment faire l'objet de restrictions nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention du crime ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
3. En droit constitutionnel, le Conseil constitutionnel impose une conciliation entre le droit d'expression collective des idées et des opinions et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public (QPC 2019-780 du 18 février 2023).
4. Cette conciliation est particulièrement nécessaire en matière de manifestation, dès lors que son exercice suppose l'occupation temporaire de la voie publique et peut entraîner des risques spécifiques : violences contre les personnes, dégradations de biens, affrontements entre manifestants et contre-manifestants ou perturbations importantes de la circulation.

5. Le droit français retient en conséquence un régime de déclaration préalable et non d'autorisation préalable : articles L. 211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure. Le principe reste donc la possibilité de manifester : les organisateurs n'ont pas à obtenir l'autorisation préalable de l'administration. Mais l'article L. 211-4 CSI permet au préfet d'interdire une manifestation projetée lorsqu'elle est de nature à troubler l'ordre public. L'autorité de police doit ainsi apprécier in concreto les risques associés à chaque manifestation.
6. Le Conseil d'État précise qu'elle doit tenir compte notamment de l'objet de la manifestation, de ses caractéristiques propres, de la réalité et de l'ampleur des risques et des moyens humains, matériels et juridiques dont disposent les forces de l'ordre (CE 8 novembre 2024 n°475734). L'autorité administrative ne peut donc raisonner de manière abstraite en fonction de la seule cause défendue par les manifestants : l'évaluation doit être circonstanciée et effectuée au cas par cas.

B/ <u>L'extension des motifs susceptibles de justifier une restriction de la liberté</u>

1. La protection de l'ordre public vise en premier lieu les troubles matériels : violences contre les personnes, dégradations de biens, affrontements ou autres atteintes à la sécurité publique.
2. L'autorité de police peut intervenir préventivement : elle n'a pas à attendre que le trouble se réalise dès lors que le risque est suffisamment établi.
3. Le Conseil d'État admet également que la prévention de certaines infractions pénales suffisamment certaines et imminentes puisse justifier une interdiction, même en l'absence de troubles matériels. Cette conception ressort notamment de la jurisprudence relative aux manifestations intervenues dans des contextes particulièrement tendus. Dans son ordonnance du 18 octobre 2023, le Conseil d'État rappelle que les préfets doivent apprécier individuellement si une manifestation présente des risques de troubles et refuse donc une logique d'interdiction automatique d'une catégorie de manifestations (CE 18 octobre 2023 n°488860).
4. La solution est réaffirmée dans l'ordonnance du 20 juin 2026 : une interdiction peut être fondée sur le risque de violences et de dégradations, mais également sur la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions susceptibles de compromettre l'ordre public (CE 20 juin 2026 n°516908). En l'espèce, une manifestation organisée à Paris en soutien aux aspirations du peuple iranien à la paix et à la liberté avait été interdite en raison notamment du risque d'actions violentes, dans un contexte de forte mobilisation des forces de l'ordre. Le juge des référés du Conseil d'État considère que l'interdiction ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées.
5. L'ordre public constitue donc un fondement suffisamment large pour permettre une intervention préventive de l'administration

<u>Transition majeure</u>. Le caractère préventif de la police administrative fait cependant peser un risque particulier sur la liberté de manifestation : à pousser trop loin la logique de prévention, l'administration pourrait interdire une liberté avant même qu'un trouble ne se produise. La sauvegarde de l'ordre public ne peut donc légitimer une restriction qu'à la condition que celle-ci demeure strictement proportionnée.

II/ <u>La sauvegarde de la liberté de manifestation, limite aux exigences de l'ordre public</u>

A/ <u>L'interdiction de manifester comme mesure de dernier recours</u>

1. Principe classique en matière de police administrative : la liberté est le principe, la mesure de police l'exception. CE 19 mai 1933 Benjamin : l'autorité de police doit concilier l'exercice des libertés avec les nécessités du maintien de l'ordre ; une interdiction n'est légale que lorsque des mesures moins restrictives ne permettent pas de prévenir suffisamment le trouble. Cette logique trouve une application particulièrement forte en matière de manifestation.
2. Dans son ordonnance du 20 juin 2026, le Conseil d'État formule explicitement le triple contrôle auquel est soumise l'interdiction : elle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances. (CE 20 juin 2026 n°516908). Surtout, il précise qu'une mesure d'interdiction "ne peut être prise qu'en dernier recours".
    a. Adaptation : la mesure choisie doit être propre à prévenir le trouble identifié.
    b. Nécessité : aucune mesure moins attentatoire à la liberté ne doit permettre d'obtenir un résultat comparable.
    c. Proportionnalité stricto sensu : les avantages de la mesure pour la protection de l'ordre public doivent être mis en balance avec la gravité de l'atteinte portée à la liberté.

3. Avant d'interdire totalement une manifestation, l'administration doit donc envisager les mesures permettant son maintien : modification de l'itinéraire, encadrement policier, modification des horaires ou autres mesures moins restrictives.
4. Le Conseil d'État impose également une appréciation individualisée. En 2024, il rappelle que le préfet doit apprécier la réalité et l'ampleur du risque propre à chaque manifestation, compte tenu de son objet, de ses caractéristiques et des moyens dont il dispose (CE 8 novembre 2024 n°475734)
5. L'ordre public ne constitue donc pas un blanc-seing accordé à l'administration pour neutraliser préventivement l'exercice de la liberté.

B/ <u>Le contrôle juridictionnel est une garantie de l'effectivité de la liberté de manifestation</u>

1. La conciliation entre ordre public et liberté de manifestation est placée sous le contrôle du juge administratif.
2. Le référé-liberté de l'article L. 521-2 CJA mérite d'être explicité : en cas d'urgence, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale faisant l'objet d'une atteinte grave et manifestement illégale. L'intérêt du référé-liberté est particulièrement évident en matière de manifestation : une décision rendue plusieurs semaines après la date prévue serait dépourvue d'utilité pratique.
3. Le juge exerce alors un contrôle des circonstances : réalité des risques invoqués, comportement prévisible des participants, contexte de la manifestation, moyens disponibles pour assurer l'ordre public et existence de mesures alternatives à l'interdiction
4. Le Conseil d'État qualifie expressément la liberté de manifestation et la liberté d'expression de libertés fondamentales au sens du référé-liberté. (CE 20 juin 2026 n°516908) .
5. La jurisprudence européenne renforce cette protection. Dans CEDH 26 avril 1991, Ezelin c/ France, la Cour souligne l'importance particulière de la liberté de participer à une réunion pacifique et exerce elle aussi un contrôle de proportionnalité entre défense de l'ordre et expression collective des opinions. L'État ne doit d'ailleurs pas seulement s'abstenir d'entraver les manifestations pacifiques : la protection de la liberté de réunion peut également faire naître des obligations positives, notamment afin de permettre son exercice malgré l'existence de contre-manifestants hostiles.
6. Ainsi, l'ordre public peut paradoxalement devenir non seulement une limite à la liberté de manifestation mais également une condition de son exercice effectif : le maintien de l'ordre doit permettre aux manifestants pacifiques d'exercer leur liberté en sécurité.

<u>Conclusion</u> : La liberté de manifestation entretient donc avec l'ordre public une relation ambivalente. Parce qu'elle s'exerce sur la voie publique et peut provoquer ou favoriser des troubles, elle ne saurait échapper à l'exercice des pouvoirs de police administrative. La sauvegarde de l'ordre public peut ainsi justifier son encadrement et, exceptionnellement, son interdiction. Pour autant, l'ordre public ne saurait devenir un motif général permettant de neutraliser préventivement la liberté de manifestation. Le contrôle de proportionnalité et l'intervention rapide du juge administratif garantissent que l'interdiction demeure l'ultime recours. Il s'agit donc de caractériser au mieux cet équilibre : les risques de troubles peuvent justifier une interdiction mais uniquement si celle-ci est adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances. Autrement dit, l'ordre public est à la fois la limite et la condition d'effectivité de la liberté de manifestation